Судебный акт по делу № 88-10767/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17117746&case_uid=144cf666-db96-4411-9a06-0339d41314f4&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело

№

Г-88/2026 [88-10767/2026]

УИД 77RS0034-02-2022-030065-22

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

город Москва 14 апреля 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего судьи Карцевской О.А.,

судей Бритвиной Н.С., Ивановой Т.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Департамента городского имущества г. Москвы к Зубаревой Е.М., Зубаревой Е.Э., Зубареву Э.В. о признании постройки самовольной и ее сносе, приведении земельного участка в соответствие с правилами землепользования и застройки г. Москвы, признании утратившим право пользования жилыми помещениями, выселении (номер дела, присвоенный судом первой инстанции 2-1894/2023),

по кассационной жалобе Зубаревой Елены Михайловны, поданной представителем по доверенности адвокатом Медведько Владимиром Олеговичем, на определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 14 ноября 2025 года.

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

ФИО6

,

выслушав объяснения Зубаревой Е.М., по доверенности и ордеру адвоката

ФИО2

, представителя ДГИ г. Москвы по доверенности

ФИО5

,

судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции,

установила:

истец Департамент городского имущества города Москвы обратился в суд с иском к Зубаревой Е.М., Зубаревой Е.Э., Зубареву Э.В. о признании постройки самовольной и ее сносе, приведении земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки города Москвы, признании утратившими право пользования жилыми помещениями, выселении.

В обоснование заявленных уточненных исковых требований истец указывает, что спорный объект недвижимости построен в отсутствие разрешительной документации с существенным нарушением параметров разрешенного строительства, установленных Правилами землепользования и застройки города Москвы, а также с нарушением вида разрешенного использования земельного участка, тем самым, нарушены нормы градостроительного, Гражданского кодекса Российской Федерации и право неопределенного круга лиц на благоприятную городскую среду.

Решением Щербинского районного суда г. Москвы от 16 августа 2023 года в удовлетворении исковых требований Департамента городского имущества г. Москвы отказано в полном объеме.

Не согласившись с указанным решением, представитель Департамента городского имущества г. Москвы подал апелляционную жалобу.

Вместе с этим, представитель истца Департамента городского имущества г. Москвы заявил ходатайство о назначении по делу повторной судебной строительно-технической экспертизы, ссылаясь на то, что спорный объект не соответствует виду разрешенного использования земельного участка, строительным нормам и правилам, противопожарным нормам. Проведенная по делу строительно-техническая экспертиза не соответствует Распоряжению Правительства РФ от 31.10.2023 № 3041-р. В соответствии с определением Щербинского районного суда города Москвы по делу № 02-1894/2023 назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам ООО «КВАРТЭКС». По результатам проведения названной экспертизы получено заключение от 28.03.2023 года № 58/2023-ДГИ, которое содержит противоречия. Так, согласно ответу эксперта на вопрос №1 спорный объект обладает следующими техническими характеристиками: вид жилых комнат - непроходные; количество комнат/помещений - 20 шт., количество жилых комнат - 7 шт.

С учетом названных характеристик эксперт при ответе на вопрос № 2 функциональное назначение спорного объекта не определил. При этом делает следующий вывод: «принимая во внимание конструктивные особенности, планировку объекта, наличие двух кухонь и двух санузлов, расположенных друг под другом на разных этажах здания, эксперты приходят к выводу, что при условии установки входных металлических дверей между помещениями лестничного холла и коридора на первом и втором этажах (где расположены помещения кухни) в здании возможно организовать два структурно обособленных помещения, состоящих из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования (кухня, санузел), предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. Каждое из таких структурно обособленных помещений здания будет иметь выход на общий приквартирный участок (лестничный холл)» (стр. 54-55 Заключения). Таким образом, спорный объект полностью соответствует СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 13.05.2022 № 361/пр) и является жилым многоквартирным зданием.

Из материалов дела не следует, что спорный объект соответствует установленным градостроительным нормам и правилам в части вида разрешенного использования земельного участка, так как земельный участок с кадастровым номером

№

имеет вид разрешенного использования «Для ведения садоводства». Более того, согласно рапорту Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы от 04.07.2022 № 9112774 спорный объект используется в коммерческих целях, апартаменты (гостиница) «Magy Gold».

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 14 ноября 2025 года постановлено:

«Назначить по настоящему делу повторную судебную строительно-техническую экспертизу, на разрешение которой поставить следующие вопросы:

1. Определить технические характеристики объекта с кадастровым номером

№

, расположенного на земельном участке с кадастровым номером

№

по адресу:

<адрес>

(уточненный адресный ориентир:

<адрес>

,

<адрес>

): площадь, этажность, количество комнат, наличие цокольного этажа, количество лестниц, количество входов и выходов из здания, количество санузлов, общих помещений, элементов его объемно-планировочного и конструктивного решения, в частности описание планировочных, инженерно-технических решений каждых помещений, комнат и всего здания и его функциональное назначение, актуальных на дату осмотра.

2. Учитывая ответ на вопрос №1, обладает ли объект признаками гостиничного типа (общежития), здания смешанного типа, многоквартирного жилого дома, блокированного дома (наличие общего имущества, предназначенного для обслуживания более одного помещения в здании, а также лестничные площадки, лестницы, холлы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, обслуживающие более одного помещения в данном здании, наличие раздельного чердачного пространства, наличие помещений в доме с самостоятельным выходом в помещение общего пользования и прочие характеристики?

3. Учитывая ответы на вопросы 1, 2, соответствует ли объект градостроительным, строительным, противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, предусмотренным для зданий этого типа, в том числе градостроительному плану земельного участка, Правилам землепользования и застройки города Москвы, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от 28 марта 2017 года №120-ПП?

4. Создает ли объект угрозу жизни и здоровью граждан?

5. Находится ли объект, расположенный по адресу:

<адрес>

(

<адрес>

в границах земельного участка с кадастровым номером

№

?

Проведение экспертизы поручить экспертам ФБУ РФЦСЭ при Министерстве юстиции Российской Федерации (

<адрес>

, стр.2).

Разрешить экспертам привлекать к участию в проведении экспертизы специалистов из других отраслей знаний.

Предупредить экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса РФ.

Предоставить в распоряжение экспертов материалы настоящего гражданского дела.

Обязать стороны оказывать всяческое содействие экспертам в проведении экспертизы.

Расходы, связанные с проведением экспертизы, возложить на истца Департамент городского имущества г. Москвы.

Разъяснить сторонам, что в соответствии с ч.3 ст. 79 Гражданского процессуального кодекса РФ при уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд, в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым.

Производство по делу приостановить до окончания проведения экспертизы.

Дату, не позднее которой заключение должно быть составлено и направлено экспертом в суд, назначивший экспертизу - Московский городской суд, определить как 2 месяца с момента получения настоящего дела».

В кассационной жалобе заявитель просит принятое судом апелляционной инстанции судебное постановление отменить, в обоснование указывая на нарушение норм процессуального права, возражает против приостановления производства по делу и назначении судом повторной судебной экспертизы. Полагает, что определение подлежит отмене, поскольку не имеется оснований для назначения повторной судебной экспертизы в отсутствие пороков первоначальной судебной экспертизы. Кроме того, назначение повторной экспертизы приводит к дополнительным судебным издержкам.

Согласно статье 3797 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам статьи 3796 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность принятого судебного акта суда апелляционной инстанции, кассационный суд общей юрисдикции приходит к следующим выводам.

Назначая по делу повторную судебную экспертизу, суд исходил из того, что в материалах настоящего дела имеется заключение эксперта, выводы которого имеют противоречия. При этом, для правильного рассмотрения дела необходимы специальные познания.

Иное означало бы ограничение стороны в представлении доказательств в подтверждение своих возражений против иска.

При обсуждении экспертного учреждения (эксперта), которому необходимо поручить проведение судебной экспертизы, суд апелляционной инстанции принял во внимание предложенное стороной истца экспертное учреждение ФБУ РФЦСЭ при Министерстве юстиции Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 96 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации оплату экспертизы возложил на истца, исходя из того, что по общему правилу при назначении по делу судебной экспертизы расходы по оплате экспертизы несет лицо, заявившее об этом ходатайство.

Поскольку проведение экспертизы может потребовать значительного времени, суд апелляционной инстанции счел необходимым в соответствии со статьей 216 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу приостановить.

Оснований для отмены судебного акта по доводам кассационной жалобы суд кассационной инстанции не усматривает.

Разрешая и удовлетворяя заявленное истцом ходатайство, суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 79, 80, 87, 216 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, исходил из того, что для разрешения спора по существу необходимы специальные познания.

Согласно части 1 статьи 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.

В соответствии с частью 2 статьи 87 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения, наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов суд может назначить по тем же вопросам повторную экспертизу, проведение которой поручается другому эксперту или другим экспертам.

В силу статьи 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заключение экспертов является одним из доказательств, на основании которых суд устанавливает обстоятельства, имеющие значение по делу.

Статьей 80 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяющей содержание определения суда о назначении экспертизы, возможность обжалования определения о назначении экспертизы не предусмотрена, поскольку указанное определение не исключает дальнейшего движения по делу.

Возможность обжалования определения о назначении экспертизы установлена только в части распределения судебных расходов (статья 104 Кодекса) и в части приостановления производства по делу (статья 218 Кодекса).

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 74 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 июня 2021 года № 16 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» суду апелляционной инстанции предоставлено право разрешать вопросы о назначении по делу судебной экспертизы при получении дополнительных (новых) доказательств, данные вопросы разрешаются по общим правилам производства в суде первой инстанции.

В соответствии со статьей 216 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд может по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе приостановить производство по делу, в частности, в случае назначения судом экспертизы.

В силу части 4 статьи 86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации на время проведения экспертизы производство по делу может быть приостановлено.

Таким образом, приостановление производства по делу судом апелляционной инстанции на время проведения назначенной экспертизы не противоречит нормам гражданского процессуального законодательства, и обжалуемое определение суда апелляционной инстанции в части приостановления производства по делу до получения заключения судебной экспертизы является законным.

Доводы кассационной жалобы в части увеличения судебных издержек в связи с назначением экспертизы не являются основанием для отмены в данной части обжалуемого судебного акта.

Согласно части 2 статьи 87 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения, наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов суд может назначить по тем же вопросам повторную экспертизу, проведение которой поручается другому эксперту или другим экспертам.

Согласно пункту 2 статьи 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом.

Указанные положения распространяются и на случаи назначения повторной экспертизы.

Доводы, приведенные заявителем в кассационной жалобе, не опровергают приведенные выводы суда апелляционной инстанции, не подтверждают нарушений судом норм материального и процессуального права.

Таким образом, нарушений норм процессуального права, являющихся в силу положений статьи 3797 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены обжалуемого судебного постановления, не имеется.

Руководствуясь статьями 3796, 390, 3901 ГПК РФ, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 14 ноября 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу заявителя – без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи

Кассационное определение в мотивированной форме изготовлено 15 апреля 2026 года.